

## ๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์  
ระหว่างพิจารณา

### (๑) คำสั่งกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีใหม่

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากผลแห่งละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีจึงได้ฟ้องกระทรวงการคลังเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา และกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แทนกระทรวงการคลัง อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ ซึ่งมีใช้คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาหรือคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณาตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๓/๒๕๕๙)

### (๒) คำสั่งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีในการจัดส่งหมายศาล

กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีในการจัดส่งหมายศาล ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวตัดโอกาสผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนการพิจารณา นั้น คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งในระหว่างดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีใช้การวินิจฉัยชี้ขาดคดี จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในระหว่างพิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยผู้ฟ้องคดีชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖/๒๕๖๐)



**กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### **๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์**

#### **๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### **๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)**

##### **(๑) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น**

**กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น**

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยเหตุที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ให้ปรับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีระบุไว้แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากโครงการของรัฐ ทำให้ไม่มีที่ดินทำกินและขาดรายได้ พร้อมทั้งไม่มีที่อยู่อาศัย ราคาค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ไม่สามารถนำไปซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรต่อไปได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีมิได้ระบุถึงข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นอย่างไร และประสงค์จะได้ยังคัดค้านด้วยเหตุผลใด คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๙/๒๕๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีรวมสองข้อหา โดยข้อหาแรกผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามมิให้ผู้ว่าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการนำวัดหลวงตาหิน (ร้าง) ไปให้ส่วนราชการเช่าเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ และข้อหาที่สอง ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ร่วมกันดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีสละสมณเพศ โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่สมัครใจ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากคดีในข้อหาแรกผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง และคดีในข้อหาที่สองไม่ใช่คดีที่ศาลปกครองมีอำนาจรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว โดยอ้างในคำอุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคดีและคณะสงฆ์วัดหลวงตาหิน (ร้าง) มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ตั้งแต่มีการทำลายศาสนวัตถุ คือ กุฏิ ศาลา หอมน้ำ ตัดโค่นต้นไม้ และล้อมรั้วลวดหนามบริเวณที่สาธุชนทางพุทธศาสนาทำบุญ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกนั้น เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏว่า มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด อันจะเป็นการโต้แย้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึงเห็นได้ว่า คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว มิได้มีข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นนี้เป็นกรณีที่มิอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๔/๒๕๕๙)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของผู้ร้องไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นการยื่นคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีสาระสำคัญแต่เพียงว่า ผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกที่เสียโอกาสในการต่อสู้คดี นั้น เป็นกรณีที่คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของผู้ร้องดังกล่าวมิได้ระบุถึงข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น



ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ว่าผู้ร้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นประการใดหรือประสงค์จะโต้แย้งคัดค้านคำสั่งดังกล่าวด้วยเหตุผลใด กรณีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นว่าเป็นกรณีที่ไม้อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๕/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งโดยระบุเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ถูกปฏิเสธ การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ฟ้องคดี จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามใบประกอบวิชาชีพครูซึ่งออกให้โดยอธิบดีกรมวิสามัญศึกษานั้น เห็นว่า คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมิได้มีข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นว่าเป็นกรณีที่ไม้อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๐/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์เพียงว่าหนังสือจากแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดียังคงเดิมไม่ได้ลดน้อยลงไปจากเดิมนั้น เป็นหนังสือหรือคำสั่งทางปกครองที่สร้างขึ้นโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่หรือชักจูงโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเท่านั้น โดยไม่ปรากฏข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า คดีของผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีเพราะเหตุใด ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นอย่างไร จึงถือว่าเป็นคำร้องอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นว่านี้ เป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๕/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) หลอกให้นำพื้นที่ที่เคยทำกินเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า ทำให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียรายได้และผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีได้มีข้อความใดระบุถึงข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นอย่างไร และประสงค์จะโต้แย้งคัดค้านเรื่องอะไรด้วยเหตุผลอะไร กรณีจึงไม่ต้องด้วยข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นว่านี้เป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๐/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านอีกหลายร้อยครัวเรือนมีอาชีพทำนาทำสวน และรับจ้างทั่วไป มีที่ดินไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และถูกละเมิดรื้อถอนบ้านเรือนจากการที่เจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แอบแฝงอ้างถือเอาผลประโยชน์เข้าตัวเอง ขยายที่ดินให้กับนายทุน และออกเอกสารสิทธิทับที่ดินของประชาชน อีกทั้ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเลือกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ดำเนินการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรในท้องที่ที่มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยน้ำขาว และตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ไม่ปรากฏข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่ถูกต้องในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างไรที่จะทำให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องคดีนี้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือการฟ้องคดีนี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงถือว่าเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย



วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๔/๒๕๕๙)

คดีนี้แม้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งพอเข้าใจได้ว่าเป็นการขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาก็ตาม แต่เมื่อเนื้อหาในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ว่าไม่ถูกต้องในข้อเท็จจริงหรือในข้อกฎหมายอย่างไร ผู้ฟ้องคดีเพียงกล่าวอ้างถึงการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น กรณีจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น จึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๖/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยมีเนื้อหาว่า ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีโดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้ง วัตถุประสงค์หลักฐานที่กล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหาความผิดนั้นไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา นั้น เนื้อหาในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่ถูกต้องอย่างไร คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนี้เป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖๐/๒๕๕๙)



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้สำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยวินิจฉัยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งฟ้องคดีต่อศาลเป็นอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติวิธีการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจำนวนหลายฉบับกรณีพนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข นั้น เห็นว่า คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาว่าไม่ถูกต้องอย่างไร จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์ที่มีได้มีข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นว่านี้เป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๗ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗๘/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ คำฟ้องบางข้อหาของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่โดยที่ข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบดังกล่าว มิได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาจะต้องมีรูปแบบและสาระสำคัญอย่างไร กรณีนี้จึงต้องพิจารณาเทียบเคียงกับคำอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน อันเป็นหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น คำร้องอุทธรณ์คำสั่งจึงต้องมีรูปแบบและสาระสำคัญเช่นเดียวกับคำอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับข้อหาของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไว้พิจารณาด้วยเหตุที่ว่า เป็นข้อหาที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้วซึ่งห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีอ้างเพียงว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังภูมิลำเนาเดิมของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยมีได้มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ด้วยเหตุผลใด



คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เช่นว่านี้เป็นกรณีที่ไม้อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๗/๒๕๖๐)

(๒) ข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาโดยตลอดว่า คำสั่งเรือนจำกลาง พิษณุโลกในส่วนที่ลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี โดยให้ลดชั้นนักโทษจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพในทันทีตั้งแต่ถูกจับกุม สมควรได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ การลดชั้นผู้ฟ้องคดีถึง ๖ ชั้นในคราวเดียว จึงเป็นการลงโทษที่หนักเกินสมควรและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่เคยยกปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของอำนาจในการออกระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้นว่ากล่าวในคำฟ้อง คำคัดค้านคำให้การ หรือในกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ ในศาลปกครองชั้นต้นและไม่ได้ขอให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าวมาก่อน โดยเพียงจะมายกปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ที่ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด จึงเป็นกรณีที่ข้อกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอ้างในการยื่นคำอุทธรณ์มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ประกอบกับปัญหาดังกล่าวมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่จะยกปัญหาข้อนั้นขึ้นกล่าวในคำอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ได้ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑๓/๒๕๕๙)

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจาก ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกระทำการก่อสร้างเมรุเผาศพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสาม อ้างว่าเมรุเผาศพอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองและแก๊สพิษตกใส่หลังคาบ้าน หรือปลิวเข้าไปในบ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม รวมทั้งอาจปะปนกับอากาศ อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ทำให้เกิดมลภาวะจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งสามและครอบครัว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกการก่อสร้างเมรุเผาศพดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม



ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า เมรุเผาศพอยู่ห่างบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เพียง ๒๐ เมตร จะส่งผลกระทบต่อทางจิตใจ รวมถึงกรณีที่ประชาคมหมู่บ้านมีมติให้ย้ายที่ก่อสร้าง เมรุเผาศพออกไปจากจุดเดิมอีก ๑๕ เมตร ซึ่งขณะนั้นมีการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ ๑๐ โดยค่าใช้จ่ายในการย้ายนั้นให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกับชาวบ้านแบ่งกันคนละครึ่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม กลับฝ่าฝืนมติและก่อสร้างต่อจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างทั้งสอง ข้อดังกล่าว เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และมีได้เป็นปัญหา อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ผู้ฟ้องคดี จะยกขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้ ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๙/๒๕๕๙)

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง ในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง ในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระ อันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี ที่ขอให้ตรวจสอบกรณีการพิจารณาวินิจฉัยคดีและกระบวนการพิจารณาคดีของตุลาการ ศาลปกครองไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง ไว้พิจารณาโดยวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและเสนอมาตรการ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาและตุลาการ คำฟ้อง ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยกล่าวอ้างแต่เพียงว่า



การฟ้องคดีนี้ของผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้สิทธิทางศาลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ ซึ่งศาลปกครองจำต้องรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยที่อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่หนักแน่นหรือเพียงพอในการสนับสนุนข้อกล่าวอ้างตามคำอุทธรณ์อันอาจทำให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแตกต่างไปจากศาลปกครองชั้นต้นได้ ทั้งเป็นการอุทธรณ์ว่า คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นไม่ถูกต้องโดยอ้างข้อกฎหมายที่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยข้อกฎหมายของศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕๗/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ในทำนองเดียวกับคำฟ้อง และอุทธรณ์ว่าตามที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งเอกสารคำฟ้องผิดรูปแบบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่ถูกต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนดในระยะเวลาของข้อกฎหมายนั้น เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ฟ้องคดี และด้อยประสบการณ์ในชีวิตที่ไม่มีความรู้ในข้อกฎหมายอย่างแท้จริง รวมถึงผู้รู้หรือควรรู้ และผู้มีอำนาจในการพิจารณาคำสั่งไม่ชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ วิธีการของการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องให้ได้อย่างถูกต้อง และขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เมื่อพิจารณาเนื้อหาในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจทำให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแตกต่างไปจากศาลปกครองชั้นต้นได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๙)

### ๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

#### ๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

##### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจสอบคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อุทธรณ์ไม่ได้ลงลายมือชื่อทำคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว กรณีจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่เป็นกรณีที่ผู้อุทธรณ์อาจแก้ไขได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง โดยลงลายมือชื่อให้สมบูรณ์ถูกต้องยื่นต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับคำสั่ง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามคำสั่งศาลภายในกำหนด และไม่ได้แจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๖๐)

##### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๙/๒๕๕๙ ที่ ๔๖๔/๒๕๕๙ ที่ ๔๖๕/๒๕๕๙ ที่ ๕๗๐/๒๕๕๙ ที่ ๖๓๕/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๐/๒๕๕๙ ที่ ๖๗๔/๒๕๕๙ ที่ ๘๕๖/๒๕๕๙ ที่ ๑๐๖๐/๒๕๕๙ และที่ ๑๒๗๘/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

#### ๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

##### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด แต่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ตามข้อ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาคำขอนั้นใหม่แล้วมีคำสั่งยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นที่สุด และมีอายุอุทธรณ์ต่อไปได้ตามนัยข้อ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๖๐)

#### ๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

(๑.๑) กรณีศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากเห็นว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง โดยมีได้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒

คดีนี้กองทัพบก (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นอดีตข้าราชการทหารในสังกัดผู้ฟ้องคดี ให้รับผิดคืนเงินเบี้ยหวัดและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ที่รับไปโดยไม่สิทธิหรือเกินสิทธิ อันเป็นการรับเงินไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ มีลักษณะเป็นลามิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งรับคำฟ้องคดีนี้ไว้แล้ว แต่ต่อมาก่อนมีคำพิพากษา ศาลปกครองชั้นต้นได้เห็นเองว่าคดีนี้ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองในกรณีเช่นนี้ศาลปกครองชั้นต้นต้องรอการพิจารณาไว้ชั่วคราว และจัดทำความเห็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลไปยังศาลยุติธรรมโดยเร็ว เพื่อพิจารณาและดำเนินการตาม มาตรา ๑๐

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่กลับปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา รวมทั้งกระบวนการพิจารณาที่ต่อเนื่องภายหลังแต่นั้นเสียทั้งหมดตามข้อ ๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ พร้อมทั้งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำสั่ง จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นในองค์คณะเดิมเพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ ต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๑/๒๕๕๙ ที่ ๖๔๐/๒๕๕๙ ที่ ๖๔๑/๒๕๕๙ ที่ ๖๔๒/๒๕๕๙ ที่ ๖๔๓/๒๕๕๙ และที่ ๖๔๕/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๑.๒) กรณีศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนไว้พิจารณา โดยมีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขความไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเสียก่อน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ท. ได้ติดตามทวงถามหนึ่งวตรถยนต์ที่ค้างชำระและยึดรถยนต์ไป โดยไม่มีการแสดงบัตรประจำตัว และหนังสือมอบอำนาจจากธนาคาร ท. เป็นเหตุให้รถยนต์คันดังกล่าวได้รับความเสียหาย แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลพิจารณาคดีพิพาทให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งต่อธนาคาร ท. กรณีไม่ดูแลรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และให้ชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อมตามความเสียหายที่แท้จริงโดยเร็ว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาปรับปรุงสร้างหนี้สัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันพิพาท มีชื่อนางสาว ส. เป็นคู่สัญญามิใช่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจจากนางสาว ส. ให้เขียนหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนางสาว ส. ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้แทนนางสาว ส. ตามมาตรา ๔๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยอ้างชื่อของผู้ฟ้องคดีและลงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในคำฟ้องด้วยตนเอง จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน แต่ข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ อันเป็นอำนาจของตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นที่สามารถสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครอง



ชั้นต้นไม่ได้มีคำสั่งดังกล่าว แต่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา จึงเป็นการมิได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนนี้ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่งตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบดังกล่าว จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๗/๒๕๕๙)

กรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้เงินจากการผิดสัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน หลักสูตรร่วมสถาบันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ และสัญญาค้ำประกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อพิจารณาตามสัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าว เห็นได้ว่า ผู้ที่มีสิทธิยื่นฟ้องคดีอันเนื่องมาจากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาพิพาท คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่ตามคำฟ้องที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในคำฟ้องในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลงลายมือชื่อในฐานะผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดี มิได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเป็นคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งให้ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีแก้ไขมอบอำนาจให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีจากสารบบความ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉยหรือปฏิเสธไม่ชำระเงินตามสัญญา โดยมิได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาในการเสนอคำฟ้อง ตรวจคำฟ้อง และบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามมาตรา ๑๑๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๖๐)



(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

- กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพยานเอกสารที่ไม่ปรากฏในสำนวนคดี

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยอ้างข้อเท็จจริงว่า เนื่องจากคดีนี้มีสภาพแห่งข้อหาหรือข้อเรียกร้องให้รับผิดชอบในเรื่องเดียวกันกับคดีหมายเลขดำที่ ๒๗/๒๕๕๖ คำฟ้องคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าว ต้องห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณาตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ในสำนวนคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ เกี่ยวกับคดีหมายเลขดำที่ ๒๗/๒๕๕๖ ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้อ้างไว้ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาวินิจฉัยคดีโดยปราศจากเอกสารหลักฐานดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเรียกเอกสารในคดีหมายเลขดำที่ ๒๗/๒๕๕๖ เข้ามาในคดี เพื่อที่จะฟังว่าเป็นการฟ้องซ้อนนั้น จึงเป็นการพิจารณามีคำสั่งโดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานอยู่ในสำนวนคดี เป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง และเมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานในสำนวนดังกล่าว แม้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะสามารถเรียกพยานหลักฐานในคดีหมายเลขดำที่ ๒๗/๒๕๕๖ ได้ก็ตาม แต่ศาลปกครองสูงสุดก็ไม่อาจที่จะพิจารณาเพื่อมีคำสั่งได้ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งยกคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๒/๒๕๖๐)

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอฟังการวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อหาที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการระบับการจ่ายค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะพ้นจากตำแหน่งโดยชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างในคำฟ้องและคำร้องอุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีข้อหานี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการคุรุสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้เงินค่าจ้างตามสัญญาทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดียังจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วนอันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และคำขอในข้อหานี้เป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงินค่าจ้าง



ตามสัญญาจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กำหนดจำนวนเดือนและจำนวนเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ยังจ่ายไม่ครบถ้วนเป็นจำนวนเท่าใด อีกทั้ง ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมศาล ศาลปกครองชั้นต้น ชอบที่จะมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงกรณีดังกล่าวให้ชัดเจน และชำระค่าธรรมเนียมศาล ให้ครบถ้วน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เพียงพอในการพิจารณา กรณีจึงถือได้ว่าข้อเท็จจริงที่ ศาลปกครองชั้นต้นฟังมาไม่พอกแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด จะมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นไปดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๑๙/๒๕๕๙)

## ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครอง ชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

- กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้พิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบก่อนส่งให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องกระทรวงการคลังเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา แต่ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แทนกระทรวงการคลัง อันเป็นกรณี ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ ซึ่งมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา หรือคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่ง ระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ของศาลปกครองชั้นต้น โดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และมีคำสั่ง ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่สั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดี และกระบวนการพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับการไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว แล้วส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมายังศาลปกครองสูงสุด จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ ในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำสั่งตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้คดีล่าช้า จึงมีเหตุอันสมควรที่ไม่ต้องส่งยกคำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้ แล้วส่งสำนวนคดีคืนไป เพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งใหม่ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๖๓/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด แต่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ตามข้อ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาคำขอนั้นใหม่แล้วมีคำสั่งยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นที่สุด และมีอายุอุทธรณ์ต่อไปได้ตามนัยข้อ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๔ แห่งระเบียบเดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาโดยมิได้มีคำสั่งดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณา แต่เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดี จึงไม่ต้องยอนสำนวนให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งใหม่ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๖๐)

**๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้  
ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



# ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

## บทที่ ๑

### การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

#### ๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

๑.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามโครงการกระจายแพทย์ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

กรณีที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดทำโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการออกประกาศการรับสมัครและคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์ดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดว่าจะรับสมัครเฉพาะผู้ศึกษาในระบบโรงเรียนชั้นพื้นฐานเท่านั้น เมื่อทบัตัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับเอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาออกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดทำโดยสำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาออกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลเป็นการยอมรับว่าการสำเร็จการศึกษาในระบบและการศึกษาออกระบบมีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกัน อีกทั้งตามประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาอื่นหรือแม้แต่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเองในปีการศึกษาอื่นก็ระบุแต่เพียงว่าผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาว่าจะต้องศึกษาในระบบเท่านั้น ดังนั้นเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่อาจแสดงเหตุผลให้ศาลเห็นว่า การศึกษาแต่ละระบบแตกต่างกันในข้อสาระสำคัญจนอาจเป็นปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามโครงการดังกล่าวอย่างไร ประกอบกับการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครเข้าสอบแข่งขันเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกเท่านั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังต้องดำเนินการตามกระบวนการสอบและคัดเลือกของมหาวิทยาลัยต่อไป อีกทั้ง การเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาออกระบบมีโอกาสเข้าสอบแข่งขัน จะยังเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาสารคามเองในการคัดเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการศึกษา เหตุผลเรื่องระบบการศึกษาที่ต่างกันจึงไม่ใช่เหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังที่จะยกขึ้นอ้างเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีผลเป็นการปฏิเสธสิทธิในการสมัครสอบของบุคคล การกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์ดังกล่าว ที่กำหนดให้รับเฉพาะผู้ศึกษาในระบบโรงเรียนชั้นพื้นฐานเท่านั้น จึงเป็นการออกข้อกำหนดที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องการศึกษาบรม โดยมีใช่เป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น จึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ศึกษานอกระบบการศึกษาและประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว

### สรุปข้อเท็จจริง

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดทำโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยในการประชุมคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้ ๑. จำนวนที่รับเข้าศึกษา จำนวน ๔๘ คน ๒. ประเภทโควตา มี ๒ ประเภท คือ ๒.๑ โควตา ๗ จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๓๐ คน... ๒.๒ โควตาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวน ๑๘ คน รับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัด โดยมีโควตาจังหวัดละ ๖ คน ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ยกเว้นอำเภอเมือง และมีคุณสมบัติตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด (รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเท่านั้น) ๓. คุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ในระบบโรงเรียนชั้นพื้นฐาน) ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และรับเฉพาะสายสามัญเท่านั้น โดยในส่วนของจังหวัดมหาสารคามได้รับจัดสรรโควตาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน ๖ โควตา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์ ๑ อำเภอ ๑ ทุน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยข้อ ๓.๓.๒ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้รับเฉพาะผู้ศึกษาในระบบโรงเรียนชั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านด่านลานหอย หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีสุดท้าย ได้ยื่นใบสมัครที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน จังหวัด

